免渡河神雁煤炭“4·28”机械伤害一般事故调查报告

牙克石市人民政府事故调查组

2024 年 6 月 20 日

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位概况.....1
（二）事故发生单位安全管理情况.....2
（三）事故发生经过.....2
（四）事故现场情况.....2
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
二、事故应急处置及评估情况.....4
（一）事故信息接报及响应情况.....4
（二）事故现场应急处置情况.....4
（三）医疗救治和善后情况.....4
（四）事故应急处置评估.....5
三、事故原因分析.....5
（一）事故直接原因分析.....5
（二）事故间接原因分析.....5
四、有关责任单位存在的主要问题.....5
（一）事故单位.....6
（二）有关监管部门.....6
（三）地方党委政府.....6
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....6
（一）直接责任人员.....6
（二）对有关责任人员的处理建议.....6

（三）对有关责任单位的处理建议.....7
六、事故主要教训.....7
（一）企业主体责任落实不到位.....7
（二）安全教育培训缺失.....7
七、整改和防范措施建议.....8
（一）严格落实企业主体责任.....8
（二）加强安全教育培训.....8
（三）加强属地监管.....8

2024年4月28日16时30分许，牙克石市免渡河镇辖区内神雁煤炭销售公司储煤场内发生一起机械伤害一般事故，造成1人死亡，直接经济损失83.4万元。

事故发生后，牙克石市人民政府高度重视，立即要求市应急局、市公安局、属地政府、医疗机构等部门人员第一时间赶赴现场，开展救援和善后处置工作。

为查明事故原因，厘清事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规要求，牙克石市人民政府成立了由牙克石市委常委、常务副市长史金海为组长，由市应急局、市纪委监委、市总工会、市检察院、市治安大队、免渡河镇人民政府相关人员为成员的事故调查组开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、技术鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议。同时针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

调查认定：**免渡河神雁煤炭“4·28”机械伤害一般事故是一起因人员违规操作，造成的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

呼伦贝尔市神雁煤炭销售有限公司是一家以煤炭储存和销售等为主营业务的单位，成立时间为2021年5月，法定代表人刘安付。该企业储煤场位于免渡河镇免矿煤场16号，面积1万平方米，2023年3月取得建设用地规划许可证，2023年6月开始建设，2024年4月取得不动产权证书。截至事故发生当日，免渡河煤矿储煤场仍然处于建设中。储煤场实际作业工作员工2人。

（二）事故发生单位安全管理情况

呼伦贝尔市神雁煤炭销售有限公司与储煤场内2名作业人员未签订劳动雇佣合同，无安全教育培训记录；也未对储煤场开展隐患排查工作。

（三）事故发生经过

2024年4月28日下午，因呼伦贝尔市神雁煤炭销售有限公司工作需要，刘广全操作煤炭破碎机进行煤矸石破碎作业，同时，刘广全安排王运东负责用铲车将院内另一侧的煤进行攒堆。

16时20分许，破碎机皮带因异物卡住不动，于是刘广全用自制的金属棒清理皮带上的异物。

16时30分许，皮带将金属棒卷入后击中刘广全头部，王运东发现后迅速关掉破碎机，此时金属管夹在刘广全右侧脖子和皮带之间，王运东将刘广全抱离破碎机附近。

（四）事故现场情况

事故现场位于牙克石市免渡河煤矿神雁煤炭有限公司院内。神雁煤炭有限公司储煤场位于免渡河牙星煤矿公司东南侧，院门

北开。进入院内西侧堆放有粉碎的粉煤块堆，粉煤块堆东侧停放有一辆粉煤块破碎机，粉煤块破碎机输送带朝北，粉煤块破碎机北侧见有一堆粉煤块，粉煤块破碎机斗内见有未粉碎的粉煤块。

粉煤块牌破碎机输送带底部见一个盖有床单的尸体，尸体周围见手套、帽子、口罩等物品。尸体头部上方输送带皮带及浮动管之间夹有一根铁管，铁管中间位置呈弯曲状态，铁管前端焊有扇形的铁片，浮动管西侧部分的泥土已掉落，铁管上方皮带上见有条形印痕。其他未见异常。



图 1 事故发生位置图

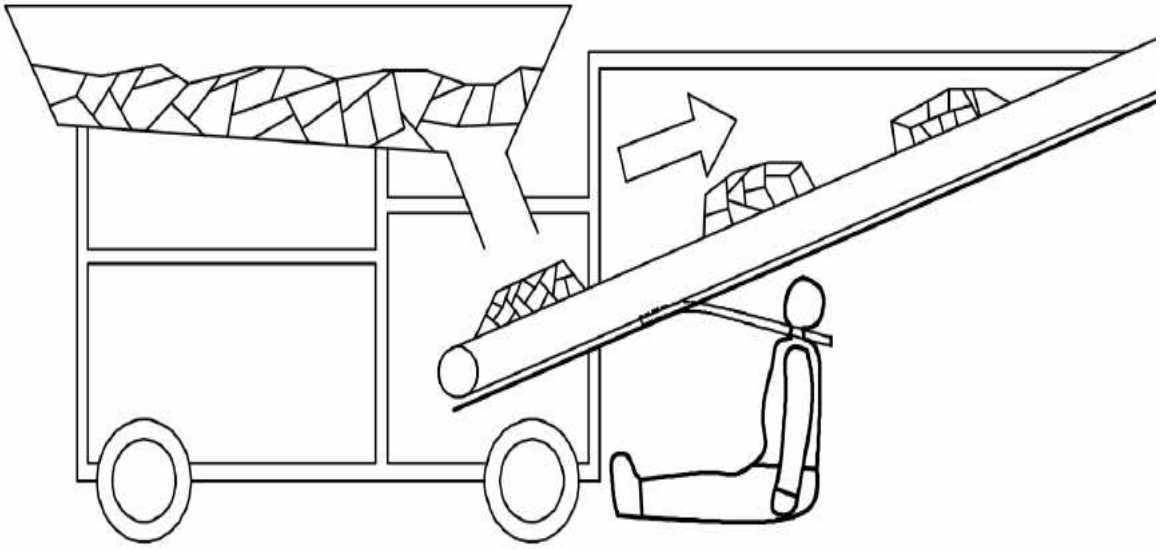


图 2 事故发生示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡，直接经济损失 83.4 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

刘安付 16 时 50 分许拨打了 110，报送了事故，牙克石市应急局在事故直报系统上报了此次事故。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，王运东将刘广全从破碎机皮带中抱出，并拨打电话将事情报告给刘安付的侄子孙海娇，孙海娇拨打了 120 急救电话，同时通知曲大波将免渡河镇卫生所大夫接到现场对刘广全进行抢救。17 时许，免渡河镇卫生所的救护车赶到。

（三）医疗救治和善后情况

4月28日18时许，经免渡河镇卫生所医护人员确认，刘广全已无生命体征，确认死亡。事故发生后刘安付积极安抚死者家属，已达成赔偿协议取得谅解。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，市应急局、市公安局、免渡河镇政府等部门迅速赶往现场，疏散无关人员，市应急局对企业责令停产停业整顿同时要求禁止使用相关设备，市公安局工作人员对现场进行了勘验取证。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

1.粉碎机皮带被异物卡住后，设备未关闭或断电，属于物的不安全状态；

2.刘广全在未采取必要的安全措施和安全检查的情况下，用自制的金属棒清理皮带轮处的异物，属于人的不安全行为。

（二）事故间接原因分析

1.呼伦贝尔市神雁煤炭销售有限公司安全管理不到位，未对破碎机作业开展风险辨识和隐患排查，未能及时发现、消除破碎作业过程中存在的安全隐患。

2.呼伦贝尔市神雁煤炭销售有限公司对员工安全教育培训不到位，未对工人开展安全教育培训，致使破碎机操作人员违规作业。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.呼伦贝尔市神雁煤炭销售有限公司安全管理不到位。

2.呼伦贝尔市神雁煤炭销售有限公司安全教育培训不到位。

（二）有关监管部门

因呼伦贝尔市神雁煤炭销售有限公司尚处于建设阶段，未开始生产经营，故无行业监管部门。

（三）地方党委政府

免渡河镇综合行政执法队和平安建设办虽然对该企业开展了安全检查，但检查不够细致、深入，未能发现潜在风险隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）直接责任人员

刘广全，男，群众，2024年2月开始在呼伦贝尔市神雁煤炭销售有限公司作为煤炭破碎机操作人员，在工作过程中违规操作，在未停止破碎机运行的情况下用金属棒清理卡滞在皮带中的煤矸石，对事故负有直接责任。鉴于在事故中死亡，免予追究责任。

（二）对有关责任人员的处理建议

刘安付，男，群众，2021年5月担任呼伦贝尔市神雁煤炭销售有限公司法人，未组织并实施对员工进行安全培训，未组织对现场进行风险辨识和隐患排查并及时消除隐患。[1]建议应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[2]给予处罚。

（三）对有关责任单位的处理建议

呼伦贝尔市神雁煤炭销售有限公司安全管理不到位，未对煤炭破碎机开展风险辨识和隐患排查[3]；安全教育培训不到位，未对破碎机操作工开展安全教育培训[4]。建议应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[5]给予处罚。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任落实不到位

呼伦贝尔市神雁煤炭销售有限公司未对作业场所开展隐患排查、未对作业场所的风险源进行辨识，致使对破碎作业过程中存在的安全隐患未能采取有效的防范措施。

（二）安全教育培训缺失

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 :生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：第三款组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；第五款组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 :生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款 :(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款；

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度,按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款 :(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款；

呼伦贝尔市神雁煤炭销售有限公司未对员工开展安全教育培训，未对破碎机操作人员进行设备操作技术培训，致使工作人员安全意识淡薄，缺少安全操作的能力。

七、整改和防范措施建议

（一）严格落实企业主体责任

呼伦贝尔市神雁煤炭销售有限公司要对储煤场开展风险辨识和隐患排查，对存在的问题采取必要的措施，消除安全隐患。

（二）加强安全教育培训

呼伦贝尔市神雁煤炭销售有限公司要严格落实《生产经营单位安全培训规定》相关要求，制定年度培训计划，对作业人员开展安全教育培训，确保培训时间和培训质量。

（三）加强属地监管

免渡河镇人民政府要加强对辖区内企业安全生产的日常监督管理工作，依法负起安全生产“属地管理”的职责，针对同类型企业开展安全生产专项检查工作，有效督促辖区内生产经营单位落实好企业安全生产主体责任。